

1515045-96.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... é mesmo a desclassificação para furto, como requereu o próprio Ministério Público. O crime de furto se consumou, pois o acusado escondeu o telefone no bolso e teve posse, ainda que brevemente. Daí a parcial procedência. NESSES TERMOS PASSO À FIXAÇÃO DA PENA. O crime foi cometido no interior da residência da vítima e o acusado se aproveitou da caridade da vítima, que permitiu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone:

11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1515045-96.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2176114/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 25843763 - 33º D.P.

PIRITUBA, 2176114 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WENDEL SANTOS MELO

Vítima:

ELY NUNES RODRIGUES

1. INÍCIO: A audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi realizada em 07 de dezembro de 2022, às 14 horas e 30 minutos, sob a presidência do MM. juiz de direito, dr. BRUNO PAIVA GARCIA.

O ato ocorreu em AMBIENTE VIRTUAL, com a utilização do programa MICROSOFT TEAMS, e neste termo estão registradas as principais ocorrências, sendo indispensável a consulta às gravações que acompanham o presente termo.

2. CHAMADA DAS PARTES E TESTEMUNHAS: feita a chamada das partes e testemunhas, constatou-se o seguinte:

A. Ministério Público: dr. PEDRO FERNANDES CASTELO MACIEL.

B. Defesa: dra. KARINA SANTOS SALVADOR, defensora pública do Estado.

C. Acusado: WENDEL SANTOS MELO, preso no Centro de Detenção Provisória II de Pinheiros.

D. Vítima: ELY NUNES RODRIGUES.

E. Testemunhas: JOSÉ AIRTON FERREIRA DE CARVALHO, GILSON MARCOS FERNANDES e RENATO PEREIRA.

3. DELIBERAÇÕES PRELIMINARES: Não foi apresentado nenhum requerimento.

4. OCORRÊNCIAS: A vítima, ELY NUNES RODRIGUES, prestou declarações, e a testemunha JOSÉ AIRTON FERREIRA DE CARVALHO foi inquirida sem a presença do acusado por causar-lhes constrangimento e temor. Após, foram inquiridos os policiais militares GILSON MARQUES FERNANDES e RENATO PEREIRA. Na sequência, foi assegurado ao acusado e à defensora contato reservado e sigiloso na sala virtual pelo tempo solicitado e na ausência dos demais participantes. Retomados os trabalhos, o réu foi interrogado. Nenhum requerimento foi apresentado com fundamento no disposto no artigo 402 do Código de Processo Penal. Declarou-se encerrada a instrução e o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais, que foram registradas em sistema audiovisual. O MM. juiz proferiu sentença, nos seguintes termos: "Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou WENDEL SANTOS MELO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal. A denúncia foi recebida. O acusado foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação. Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, a vítima prestou declarações, foram inquiridas três testemunhas e o acusado foi interrogado ao final. Por ocasião dos debates, o Ministério Público requereu a desclassificação da imputação de roubo para furto com a majoração da pena-base, reconhecimento de circunstância agravante e imposição de regime inicial aberto para o cumprimento da pena. A defesa reiterou o pedido de desclassificação e requereu o reconhecimento da tentativa e a aplicação da pena no mínimo legal e imposição de regime prisional aberto para o cumprimento da pena, com a substituição por restritiva de direitos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente. Encerrada a instrução existe prova segura da autoria e da materialidade do crime de furto consumado e não de roubo. A vítima, quando ouvida em juízo, alterou substancialmente as declarações anteriormente prestadas na fase policial. Relatou, em juízo, que autorizou o ingresso do acusado na residência (não houve invasão) e ele, aproveitando-se de um descuido, subtraiu o aparelho telefônico. A vítima foi confusa a respeito das agressões e, em verdade, não se sabe se o acusado agiu ou não com violência. Ninguém presenciou as agressões. O acusado negou que tenha agido com violência. Não há laudo de corpo de delito. Nesse contexto, a única opção é mesmo a desclassificação para furto, como requereu o próprio Ministério Público. O crime de furto se consumou, pois o acusado escondeu o telefone no bolso e teve posse, ainda que brevemente. Daí a parcial procedência. NESSES TERMOS PASSO À FIXAÇÃO DA PENA. O crime foi cometido no interior da residência da vítima e o acusado se aproveitou da caridade da vítima, que permitiu que ele usasse o banheiro da casa e tomasse um copo d'água. Tudo isso torna o fato mais reprovável, de forma que aumento a pena em 1/6, alcançando-se 01 ano e 02 meses de reclusão. A vítima é idosa, mas o acusado confessou o crime, de forma a permitir integral compensação entre a circunstância atenuante e a agravante. Não há causas gerais de aumento ou diminuição. Fixo a pena de multa, observando os mesmos critérios acima expostos, em 11 dias-multa, no valor mínimo legal. A despeito das circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto. Cabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. ASSIM SENDO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR W.S.M, qualificado nos autos, ao cumprimento de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 11 dias-multa, fixados no mínimo legal, por infração ao disposto no art. 155, caput, do Código Penal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por prazo idêntico à pena privativa de liberdade, e mais prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo. O acusado poderá recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura. Autorizo a restituição do bem arrecadado. Comunique-se. Sentença proferida e publicada em audiência. Saem os presentes intimados."

O Ministério Público, o acusado e a defesa afirmaram o desejo de NÃO RECORRER.

5. DELIBERAÇÕES FINAIS: "Em vista da ausência de recurso, o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença ocorreu nesta data (07 de dezembro de 2022). Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Saem os presentes intimados." As gravações da audiência foram importadas para o sistema informatizado SAJ-PG5,

conforme o disposto no Comunicado Conjunto 1350/2020, e encontram-se vinculadas a este termo.

Nada mais havendo no momento, lavrou-se este termo de audiência, por mim, REGINA KEICO HACHISUCA, Escrevente Técnico Judiciário, digitado e conferido, assinado digitalmente pelo MM. juiz, dr. BRUNO PAIVA GARCIA, sendo dispensada a assinatura dos demais presentes.